

הסכם למתן שירותי ניהול

שנערך ונחתם ביום 4 בחודש מאי שנת 2021

אפריקה ישראל מגורים בע"מ, מ.ח. 520034760
מרח' יוני נתניהו 11, אור יהודה
(להלן: "היזם")

בין:

מצד אחד:

בניין מלוס - ניהול מבנים ח"מ 066572819
מרח' אלונים 24, נתניה

לבין:

(להלן: "חברת הניהול")

מצד שני:

והיזם, הקימה את בניינים 2 ו-3, המהווים את האגף המערבי בפרויקט "מגדלי סביון סיטי נתניה" חמצוי ברח' אנדריוס 7, הרב קוק 54 והרב קוק 56, נתניה בכל בנין 102 יחיד (סה"כ 204 יחיד) והידוע גם כחלקה 130 בגוש 8271 (להלן בהתאמה: "היזם" ו-"הבניינים");

ותואיל

וחברת הניהול עוסקת במתן שירותי ניהול ואחזקה לבתים משותפים והינה בעלת הידע, הניסיון והאמצעים בכל הקשור למתן שירותי ניהול לבניינים באופן מקצועי;

ותואיל

וחברת הניהול הגישה ליזם הצעת מפרט טכני והערכת תקציב לניהול ואחזקת הבית ומשותף בבניינים, המצורפת להסכם כנספח ב' ומחווה חלק בלתי נפרד הימנו;

ותואיל

וחברת הניהול ביקרה בבניינים ובשטחים המשותפים ותיא מעוניינת ליטול על עצמה את ההתחייבויות נשוא הסכם זה;

ותואיל

והיזם מעוניין לקבל מחברת הניהול שירותי ניהול לפרויקט לתקופה קצובה כמפורט בהסכם זה והיזם הציעה לחברת הניהול וחברת הניהול הסכימה ליתן שירותי ניהול, בשטחים המשותפים של הבניינים, כמפורט וכמוגדר בהסכם זה להלן לתקופה קצובה כמפורט בהסכם זה ובחתימה כנספח א';

ותואיל

והצדדים תפצו להגדיר ולחסדר, במסגרת הסכם זה, את כל ההתחייבויות והזכויות ההדדיות ואת מערכת היחסים המשפטיים ביניהם בכל הנוגע לניהול ולביצוע השירותים, כהגדרתם להלן.

ותואיל

לפיכך תוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים בדלקמן:

1. מבוא ונספחים

- 1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ויפורשו ביחד עימו ומחייבים כיתר תנאי.
- 1.2. בכל מקרה של סתירה ואו אי התאמה ואו דו משמעות בין חוראות ההסכם לבין חוראה המופיעה בנספחי ההסכם, תהא חוראת ההסכם עדיפה וגוברת וחוראות הנספח תפורש בהתאם לחוראות ההסכם, אלא אם צוין אחרת במפורש.
- 1.3. כותרות ההסכם הינן לצווחת הצדדים בלבד ולא תשמשנה בכל מקרה לצורך פרשנות ההסכם.

2. המדרות

בניין מלוס
ניהול מבנים
ע.מ. 066572819

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

בחסכם זה יחיה פירוש המונחים הבאים כלחלן

"חזירות/חיחידה" יחידות ואן שטחים פרטיים מתוחמים ומופרדים הרשומים ואן עתידים להירשם כיחידות נפרדות ושאינן חלק מהרכוש המשותף.

"חבנינים" כהגדרתם לעיל. חבנינים, נכון למועד חתימת הסכם זה, טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

"שטחים משותפים" כל חלקי חבנינים, למעט החלקים הרשומים כדירות ואן מוצמדים לדירות ואן מהווים חלק מהן, לרבות חצרות, רחבות ושטחי מעברים בין ובתוך חבנינים, גגות, מעליות, לובי חבנינים ובכל קומה, מקלטים, שטחי חניונים וכן חניות על אף שהוצמדו לדירה מסוימת תיחשבה חלק מהרכוש המשותף, צוברי גז, שטחי גינון, שבילים, חדרי מדרגות, חדרי אשפה, חדרי איזוועים, מתקנים לשימושים נלווים, שטחים וחדרים טכניים כגון חדרי הסקה או מיזוג ובכל יתר חלקי חבנינים אשר מעצם טיבם מיועדים לשימוש משותף של הדיירים ואן משרתים ואן משמשים כרכוש משותף בפועל ונדרשת בהם פעולת אחזקה לרבות המערכות בהם.

"השירותים" ניחול, הפעלה, תיקון, אחזקה, תדוש, ניקיון, בדק, תאורה, גינון וביטוח של כל השטחים המשותפים ושל המתקנים והשטחים בשטח חבנינים המשרתים ואן המשמשים את חבנינים ואן את השטחים המשותפים ואן יחידות חבנינים ואן את החניונים ואן ביצוע של פעולות המשמשות או שנועדו לשמש או לשרת את כלל הדירות ואן חבנינים, שירותי גביית דמי הניהול מהדיירים כמפורט בחסכם זה לחלן, ביצוע כל תשלומי החשבונות התלים על השטחים הציבוריים, לרבות אך לא רק, חשמל, מים, מעליות, קווי טלפון, ביטוח וכיוצ"ב. אין באמור בהגדרה זו כדי לקבוע את היקף השירותים הניתנים בכל עת ועת, והיקף זה יכול שיוורחב, יצומצם או יבוטל כאמור בהתאם לחלטות הגופים המוסמכים לכך על פי הסכמי הניהול, תקנון הבית המשותף והחלטות הדיר.

"איש תחזוקה" מצג חברת הניהול חבנינים אשר יהא אחראי לניהול ותפעול השירותים ויהא איש הקשר בין דיירי חבנינים לבין חברת הניהול.

"תוציגות" תציגות הדיירים הזמנית ואן הקבועה של הדיירים חבנינים.

"הדיירים" בעלי הדירות ואן מחזיקים ואן שוכרי דירות חבנינים.

3. הצהרות ותחייבויות היום

3.1. היום ימסור לחברת הניהול בזמן סביר מקבלת בקשתה לכך חומר ואן מסמכים ואן אישורים ככל שנמצאים ברשותו שיתבקשו על ידי חברת הניהול והכוללים תיקי מתקן, רשימת הדיירים חבנינים, ת.ז. וטלפונים, אישורי בדיקות שנעשו חבנינים ויספק לחברת הניהול מידע נוסף, אם וככל שיהיה ברשותו ואן שליטתו ואן בידעתו ככל שהדבר דרוש לצורך מתן השירותים, בכל מקרה בהתאם לחלטות חסכם זה ולחלטות כל דין.

4. מצגי ותחייבויות חברת הניהול

חברת הניהול מתחייבת ומצחירה בזאת כדלקמן:

4.1. היא ראתה ומכירה את חבנינים, על כל קומוניחיים ולרבות את כל האזורים והמקומות הקשורים לחבנינים בתוכם ומחוצה להם, וכי היא יכולה ומסוגלת לבצע את מתן השירותים חבנינים לרבות עבודות הניקיון כנדרש לפי הסכם זה ותוך שמירה על כל התקנים המחייבים וקבלת כל הרישיונות והחיתורים הנדרשים, ושיש לה את כל חידע המקצועי, הניהולי והיכולת הכספית, והיא יכולה ומסוגלת לבצע את עבודות מתן השירותים כפי שהוגדרו בחסכם זה.

4.2. עבודות הניקיון הנדרשות בחסכם זה בהירות לה, וכי היא מתחייבת לבצען במרוב קפדנות והיעילות ולשביעות רצונו המלאה של היום.

בניין כלום
ניהול חבנינים
066572819 ת.ז.

חברת הניהול חבנינים

חברת הניהול חבנינים

4.3. היא מתחייבת לבצע את כל השירותים לרבות עבודות הניקיון באופן, בחיקף ובתדירות כמפורט לחלק ו/או בנספחים להסכם זה.

4.4. בבעלות חברת הניהול הציוד, החומרים, כוח האדם המיומן וכל האישורים והרישיונות על פי דין, הדרושים לצורך מתן השירותים.

4.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תערוך סיוורים בבניינים בתדירות סבירה ובהתאם לנסיבות, על מנת לאתר תקלות בבניינים ולתקן מיידית. עלות תיקון תקלות כאמור נכללת במפרט הטכני, המצ"ב כנספח ב'.

4.6. איש התחזוקה ימצא בבניינים למשך תקופת הזמן המסוכמת וכפי שמפורט במפרט הטכני המצ"ב כנספח ב', וזאת לצורך פיקוח על עבודות הניקיון, פתרון תקלות, קשר מול דיירי הבניינים וכיו"ב. איש התחזוקה ו/או מי מטעם חב' הניהול יהיה זמין טלפונית גם לאחר שעות העבודה כמפורט במפרט הטכני המצ"ב כנספח א', ויהיה זמין לטיפול בתקלות גם לאחר שעות העבודה במקרי חירום בלבד וכן לטלפונים של חייגני מערכות החירום בבניינים. חברת הניהול תעמיד לשירות הדיירים מוקד טלפוני מאויש 24/7 אשר יהיה זמין לדיירי הבניינים.

4.7. חברת הניהול תבצע ביקורת תחזוקה שוטפת בהתאם לכל דרישות התקן, לספרי המתקן ולפי הצורך כמפורט לכל מערכות הבניינים (ובכלל זה שערים, מחסומים, משאבות מים, גנרטורים, אינטרקום, מתקני חשמל, משאבות (מים, ביוב, ספרינקלרים וכיו"ב), מאגרי מים, מערכת גילוי ופינוי עשן בבניינים ובחניונים, מערכת גילוי וכיבוי אש במים, קווי טלפון לחרום למעליות, למערכת כי"א וכיו"ב, אינטרקום, רכזות כיבוי אש, מערכות כריות וכיו"ב כמפורט בנספח א' המצורף לחוזה) על-פי חוראות היצרן הרלוונטיות, הנמצאות במסגרת תקופת הבדק והאחריות של הקבלן המבצע, סיוון ביצוע בע"מ (להלן: "הקבלן המבצע").

5. התקשרות, המפרט הטכני והניהול

5.1. שירותי הניהול של חברת הניהול בבניינים יחיו שוטפים כאמור ובכפוף להסכם זה ולמפרט הטכני המצ"ב כנספח ב'. שירותי הניהול בהתאם להסכם זה יחלו מתאריך קבלת טופס 4 אך לא לפני שאישר המזמין בכתב.

5.2. למען הסר ספק, המפרט הטכני, לרבות הערכת התקציב לניהול הבניינים, כמפורט בנספח ג' (להלן: "הערכת התקציב") מוסכם בין הצדדים והינה מבוססת על ידע, הערכות ונתונים הידועים ביום עריכתה. חברת הניהול מתחייבת לנהל ולעקוב אחר דמי הניהול, ובמקרה של גירעון לתדיר על כך מיד ליזם. שינויים בתשלומי השירותים ו/או בחיפם ו/או ברמתם שיחייבו שינויים והתאמות בצורה דמי הניהול יובאו לדיון עם היזם לצורך קביעת שינוי תעריפים.

5.3. תחל ממועד חתימת הסכם זה, חברת הניהול תבצע את השירותים המפורטים בנספח ב' בהתאם להערכת התקציב. חשבונות החשמל יוצגו ליזם ע"י חברת הניהול עפ"י דרישה. למען הסר ספק חברת הניהול לא תידרש לשלם חשבון חשמל בגין החודשים הראשונים מיום קבלת תשלומים המשותפים בבניין, ואלו ישולמו ע"י אחרים. לאחר חודשים מיום קבלת תשלומים המשותפים בבניין ולאחר מכן בתום כל שנה תעריך התחשבות בין הצדדים, ככל שסך חשבונות החשמל אשר שולמו בפועל ע"י חברת הניהול לחברת החשמל יעלה על הערכת התקציב בסך 8,000 ₪ שמונת אלפים ₪) לחודש לבניין (כלומר ולמען הסר ספק – סח"כ חשבונות החשמל הכוללים עבור בניינים 2,3 וכן מרתפים משותפים יגבה חשמל בסך 8,000 ₪ לחודש לבנין, דהיינו 16,000 ₪ לחודש לשני הבניינים), אזי דיירים ישלמו לחברת הניהול את ההפרש שבין סך החשבונות ששולמו בפועל לבין התשלום הנדרש, במידה ויתברר כי בוצעה גבייה עודפת הסכום יוחזר לדיירים.

5.4. חברת הניהול תתקשר ו/או תמשיך התקשרויות קיימות, עם ספקים וצדדים שלישיים לביצוע הפעולות הדרושות בקשר לאספקת השירותים.

5.5. חברת הניהול תחא רשאית לחתוף התקשרויות עם עובדים, ספקים ו/או צדדים שלישיים שונים, בין אם על פי שיקול דעתה ובין אם עפ"י הנחיות היזם.

5.6. דוח חוסרים/ליקויים – עם כניסת חברת הניהול לבניינים, תבוצע סקירה על ידי נציג של חברת הניהול לבדיקת השטחים המשותפים, לרבות המערכות ותקנותם, הציודים הקיימים והכשרת המערכות למצב תקין.

בניין כלום
ניחול מכנים
066572819 מ.מ.

אשראי ישראל לניהול

5.7. ככל שתמצא לנכון חברת הניהול בדבר בעיה ו/או חוסר לכאורה בקיום ציד זה או אחר, אזי תפנה חברת הניהול באופן מיידי לחברת היזמית וכן לקבלן המבצע לבדיקת הנושא ולטיפול בהתאם בהתאם לאחריותם מכח הוראות חוק המכר.

6. תקופת החסכם

- 6.1. מוסכם בין הצדדים, כי שירותי הניהול המפורטים לעיל, יבוצעו בזמנים ובתקופות המפורטות כדלקמן:
- 6.2. שירותי ניהול שוטפים – מתמועד כמפורט בס"ק 5.1 וקבלת השטחים המשותפים בבניין, למשך 36 חודשים (להלן: "תקופת החסכם").
- 6.3. בתום תקופת החסכם חברת הניהול מתחייבת שהיא ו/או עובדיה ישיבו את כל המפתחות/כלים וכיו"ב שימסרו ו/או נמסרו להם לבניינים ו/או לכל חלק בהם, מיד עם סיום התקשרות הצדדים.
- 6.4. מבוטל
- 6.5. חברת הניהול תנהל תיק מסודר ובו פירוט חשבונות הכולל הכנסות, הוצאות, אסמכתאות, קבלות, דו"חות שנתיים מאושרים, וכן כל השירותים שניתנו בבניינים בתקופת החסכם. בסיום תקופת מתן השירותים תעביר חברת הניהול את התיק ליום ולא תהיה רשאית לעכב מסירתו כאמור.
- 6.6. חברת הניהול מתחייבת להעביר ליום מיד עם דרישה ראשונה כל חומר ו/או דו"ח ו/או תכתובת הקשורה לניהול הבניין.
- 6.7. למען הסר ספק, מובהר כי למרות האמור בסעיף 6 זה על סעיפי המשנה שבו, תהיה לצדדים הזכות לסיים את ההתקשרות חברת הניהול בהודעה של 60 ימים מראש ובכתב.
- 6.8. בתום תקופת החסכם או עם סיום ההתקשרות ע"י היום ו/או חב' הניהול, חברת הניהול תעביר ליום ו/או למי שחיוס תורת, כל יתרה כספית שנגבתה על ידה בגין חודשים שחב' הניהול לא העניקה שירותים בגינם. למען הסר ספק, באחריות חב' הניהול להמשיך לתת שירות מלא לרבות תשלום חשבונות עבור חובות עד לאותו מועד לרבות, בדיקות, תחזוקה שוטפת, נקיונות, ולבצע כל האמור בחוזה עד ליום סיום ההתקשרות או עד תום תקופת החוזה כאמור.
- 6.9. הצדדים מסכימים כי לאחר חודשיים מיום קבלת השטחים המשותפים בבניין, יועברו כל ההתחייבויות, החובות והזכויות של היום על פי הסכם זה לנציגות המוסמכת של הבניינים בכפוף לחתימת הנציגות על הסכם זה, ככל והנציגות לא תחתום על הסכם זה, תקופת החסכם תסתיים בתום חודשיים מיום קבלת השטחים המשותפים ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאף אחד מהצדדים בגין סיום החסכם כאמור.
- 6.10. חברת הניהול תמסור לנציגות ו/או לפקדתו עם סיום ההתקשרות ע"י הסכם זה את כל המלאי שברשותה ואת כל הציוד שנרכש ע"י חברת הניהול ע"י היום ו/או הדיירים.
- 6.11. בתום תקופת החסכם או עם סיום ההתקשרות ע"י היום ו/או הנציגות, חברת הניהול תמסור לחברת הניהול שתחליף אותה את כל המידע הנדרש בצורה מסודרת לצורך ניהול תחזוקת הבניין.
- 6.12. מבלי לגרוע באמור, ככל ויחיו מעוניינים הצדדים להאריך תקופת הניהול בתקופת ניהול נוספת, יעשה האמור בכפוף לדיון בעלויות ו/או בתנאים ותקופת הניהול הנוספת תיכנס לתוקף בהתימה על הסכם ניהול חדש ו/או נספח הארכה בשינויים המוסכמים.

7. התמורה

- 7.1. חברת הניהול תגבה מהדיירים את דמי הניהול עבור הבניינים, ותשלומים אחרים שהדיירים חייבים לשלם ע"י סעיף 58 לחוק המקרקעין ו/או חברת ניהול ו/או לנציגות לצורך אחזקת הבית המשותף כאמור בהסכם זה ולשם כך לנקוט במקרה הצורך בצעדים משפטיים וביניהם שליחת מכתב התראה לפני הגשת תביעה ונקיטת חליכים משפטיים כנגד סרבני תשלום בפני המפקחת על רישום המקרקעין. מובהר כי התשלום וההוצאות עבור נקיטת חליכים משפטיים בפני המפקחת על רישום המקרקעין אינן כלולות בחוזה זה ולשם כך במידת הצורך ייגבה תשלום נוסף אשר יכול ויתור בחוזה לפסיקתו של המפקחת על רישום המקרקעין.

בניין כלוס
ניהול משותף
ח.מ. 066572819

אמיליה ישראלי
סגנית מנהל
חשבונות

7.2. חברת הניהול תדאג לבצע העברת דו"ח חייבים ו/או משלמים לעדכון הדיירים בבניינים והנייל יועבר לעיון חיוס ו/או הנציגות לאורך כל תקופת החתקשורות.

7.3. בתמורה לניהול ואחזקת השטחים המשותפים לזוג הבניינים לרבות מרתפים כמפורט בהסכם זה ובנספח א', תגבה חברת הניהול מהחוס במשך החודשיים הראשונים סכום כולל פאושל בסך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק לזוג הבניינים לרבות מרתפים, קרי, 30,000 ₪ לחודשיים לזוג בניינים (מס' 2,3) + ובתום החודשיים תחל חבי הניהול לגבות כמפורט בס"ק 6.8 מבעלי הדירות (ככל שתהיה הסכמה בין הצדדים) דמי ניהול אשר ישולמו ע"י הדיירים בהתאם לשטח דירתם בסך של 4.01 ₪ כולל מע"מ למ"ר (לא כולל שטחי מרפסות), בתוך כמפורט בנספח ד' מכל דירה בפרויקט בהתאם לפירוט שטחים שהוצמאו על ידי חיוס (להלן: "דמי הניהול" ו/או "התמורה"). מובהר כי התמורה כוללת את מחיר האחזקה והשרות למעילות בהתאם להסכם מול חברת המעילות שינדלר, כאשר במחצית שנת השירות הראשונה (6 חודשים ממסירת המעילות לנציגות חבנין) ללא חיוב מחבי המעילות. על אף האמור, דמי הניהול בגין החודשיים הראשונים ישולמו ע"י חיוס. תנאי תשלום לחודשיים ראשונים מהחוס חיוס ש+40. חברת הניהול מתחייבת להתקין תותח ריחות בלובי כל בגין בבנין מייד עם כניסתה לעבודה (חל מחודשיים ראשונים ואילך) - כלול במחיר.

7.4. תשלום דמי הניהול לחברת הניהול יבוצע חול מתחילת החודש השלישי כמפורט בס"ק 5.1 ע"י מסירת 12 המחאות לשנה ממועד קבלת הדירה מראש ל-10 בכל חודש קלנדרי לפקודות התגברה או חתימה במעמד קבלת הדירה על טופס הוראת קבע לחיוב בנק המשלם מידי חודש באופן קבוע לטובת חשבון חברת הניהול. מובהר כי מי מהדיירים אשר לא יעמוד באופן ביצוע התשלומים כמפורט בס"ק זה לעיל, התשלומים יצברו ריבית והצמדה כחוק.

7.5. כל דירה בבעלות החברה שטרם נמכרה ו/או נמסרה ו/או הושכרה, יישא חיוס ב-50% מדמי הניהול של כל דירה כאמור אך ורק בגין התקופה שראשיתה בתום 3 חודשים ממועד מסירת הדירה הראשונה בבניינים ועד למסירת אותה דירה.

7.6. ככל שתידרש גביית תשלום נוסף מעבר לדמי הניהול, לצורך ביצוע תיקונים חריגים ו/או בלתי צפויים, חברת הניהול תטפל בכך ותעשה את כל הדרוש על מנת לייצר את חיוס והנציגות בדבר גביית תשלום נוסף בחקדם האפשרי. חברת הניהול לא תהיה אחראית לתקין תקלות במקרה בו לא היה באפשרותה של הנציגות לממן תשלומים הנחוצים לכך. תקלות שאינן מופיעות בפירוט השירותים של חברת הניהול ואינם באחריות הקבלן המבצע עפ"י חוק המכר (דירות), תש"לג-1973, יתוקט ע"י חברת הניהול והתשלום עבור התיקון ייגבה תשלום באופן נפרד מהדיירים, בתיאום ובאישור מראש ובכתב של הנציגות.

8. עובדים

8.1. השירותים יינתנו על-ידי עובדי חברת הניהול ו/או על-ידי העסקת כוח אדם מספיק ו/או באמצעות קבלני משנה מורשים על-פי כל דין וחכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת הניהול, לביצוע ההסכם על נספחיו, בצורה נאותה ומשביעת רצון, בהתאם לנדרש לשם ביצוע מלא ושלם של מחויבותיה על פי ההסכם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותה חמלאה של חברת הניהול לביצוע תיקון של מלוא מחויבותיה לפי הסכם זה.

8.2. חברת הניהול מתחייבת לשאת בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיה.

8.3. חיוס יהיה רשאית בכל זמן לבקש בהודעה מראש ובכתב עם וללא סיבה להפסיק את העסקתו של עובד במתן שירותים לבניין או בתחומו.

8.4. ניתנה הודעה בכתב כאמור, תפסיק חברת הניהול את שירותיו של העובד האמור במתן שירותים על פי הסכם זה תוך 14 ימים מיום ההודעה בכתב, ותספק עובד אחר במקום העובד המוחלף.

8.5. חברת הניהול מצהירה ומאשרת בזת, כי עובדיה יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלח או של מנהל עבודה מטעמה.

8.6. למען הסר ספק מובהר בזת, כי בכל מקרה שמי מטעמה של חברת הניהול ו/או מטעמה אינו מופיע לבניין לצורך ביצוע העבודות כאמור בהסכם זה מחמת כל סיבה שהיא, לרבות מחלה או שירות מילואים, חברת הניהול תדאג להעסקת עובד מתאים אחר במקומו ויחול לגבי האמור בסעיף זה לעיל, בשינויים המחויבים.

בניין כלוס
ניהול מבוסס
ע.מ. 066572849

אפרתה ישראל
מנהל מניין

8.7. מבלי לפגוע בכלליות האמור, חברת הניהול מתחייבת לעשות את מיטב המאמצים לכך שהעובדים יחיו עובדים קבועים אשר מיומנותם ואחריותם נבדקה והוכחה כמתאימה למטרות היזם.

9. העדר יחסי עובד - מעביד

9.1. מובהר, מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים, כי בגין מילוי התחייבויותיה של חברת הניהול על-פי הסכם זה, משמשת חברת הניהול כקבלן עצמאי המעניק שירותי ניהול לבניינים, ולפיכך לא יחולו בשום אופן וצורה יחסי עובד-מעביד בין הצדדים לרבות בין היזם ו/או הנציגות ו/או הדיירים, על כל חמשותף מכך.

9.2. בהתאם לכך ולמען הסר ספק מובהר, כי העובדים אשר יפעלו מטעמה של חברת הניהול בבניינים לביצוע הסכם זה אינם ולא יחשבו כעובדי היזם ו/או הנציגות ו/או הדיירים, ואין בינם לבין היזם ו/או הנציגות ו/או הדיירים כל יחסי עובד-מעביד, על כל חמשותף מכך.

9.3. חברת הניהול תישא לבדה באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיה, כגון אך לא רק, ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים, ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

9.4. חברת הניהול מתחייבת לשפות את היזם ו/או הנציגות ו/או הדיירים מיד עם דרישתם הראשונה בגין החוצאות ו/או הנוקים שיגרמו ליזם ו/או הנציגות ו/או הדיירים במקרה של תביעה ו/או דרישה מצד חברת הניהול ו/או מי מעובדיה ו/או מצד שלישי כלשהו כלפי היזם ו/או הנציגות ו/או הדיירים הנובעים מיחסי עובד-מעביד ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

10. ביטוח

10.1. מבלי לגרוע מאחריות חברת הניהול על פי הסכם זה או על פי כל דין, על חברת הניהול לערוך ולקיים, על חשבונה, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות חברת הניהול קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי חברת הניהול המצורף להסכם זה כנספח ב' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ג', והמחווה חלק בלתי נפרד ממנו ולחלן בהתאמה: "מפרט ביטוחי חברת הניהול" ו"אישור עריכת הביטוח" אצל חברת ביטוח מורשית כדון בישראל ובעלת מונופול. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי חברת הניהול עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי חברת הניהול שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף אי' לאישור עריכת הביטוח.

10.2. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמינה, על חברת הניהול לחמציא לידי המזמינה, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

10.3. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על חברת הניהול לחמציא לידי המזמינה אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי חברת הניהול לתקופת ביטוח נוספת, ומיד תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט לעיל.

10.4. מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי חברת הניהול, כמפורט באישור עריכת הביטוח, חייגם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על חברת הניהול, שאינה פוטרת את חברת הניהול ממלוא התבות על פי הסכם זה.

10.5. מוסכם בזאת, כי לחברת הניהול לא תהיה כל טענה כלפי המזמינה או מי מטעם המזמינה, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

10.6. למזמינה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומציא על ידי חברת הניהול כאמור לעיל, ועל חברת הניהול לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי חברת הניהול, להתחייבויות חברת הניהול על פי הסכם זה.

10.7. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמינה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמינה או מי מטעם המזמינה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי חברת הניהול, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על חברת הניהול על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

10.8. חברת הניהול פוטרת את המזמינה ואת הבאים מטעם המזמינה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי חברת הניהול או על ידי מי מטעם חברת הניהול לחצרי המזמינה או המשמש את חברת הניהול לצורך מתן השירותים, ולא תחיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

10.9. אם לדעת חברת הניהול יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי חברת הניהול, על חברת הניהול לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

10.10. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי חברת הניהול, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמינה וכלפי הבאים מטעם המזמינה, ובלבד שחזויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגם לזק בזדון.

10.11. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין חסבת החסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם חברת הניהול, על חברת הניהול לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליתעץ נתונה חרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי חברת הניהול.

10.12. למען חסר ספק, מובהר בזאת כי על חברת הניהול מוטלת האחריות כלפי המזמינה ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל חברת הניהול תחול האחריות לשפות את המזמינה בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

10.13. אין בעריכת ביטוחי חברת הניהול כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יחיה בעריכת ביטוחי חברת הניהול כדי לשחרר את חברת הניהול מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמינה ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

10.14. חברת הניהול מתחייבת לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידוע לפי החסכם. חברת הניהול מתחייבת למלא אחרי כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שחוקקו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שחברת הניהול, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיעסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקריא וזמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת החתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

11. חומרים וציוד מיפון

11.1. כל החומרים והציוד הנדרשים לשם ביצוע ההתחייבויות של חברת הניהול על-פי ההסכם יסופקו ע"י חברת הניהול ו/או מי מטעמה ויהיו באיכות גבוהה ומתאימה לתחזוקת ולניקיון האתר בהתאם להוראות הסכם זה ותחזוקתם ועלותם נכללת כאמור במפרט חטכני המצ"ב כנספח א' להסכם זה.

11.2. אין היזם אחראי בכל עניין לנושא הכלים. באחריות חברת הניהול לשמור עליהם, על תקינותם, לבטחם וכי"ב.

11.3. החזקת החומרים, תצויד והכלים בבניינים תהיה מתוקף הרשאה בלבד של היזם ו/או הנציגות, ואין בכוונת הצדדים ליצור ביניהם קשר של שכירות.

11.4. מוצהר בזאת כי לחברת הניהול לא תהיה כל חזקה על המקום המוקצה לה או על חלק ממנו, והיא מתחייבת לשמור על המצב התקין של המקום ולהשתמש בו באופן סביר וזהיר. מיד עם תום תקופת ההסכם או ביטולו, מתחייבת חברת הניהול להוציא מן הבניינים ומסביבתו את כל המכשירים, המכונות, הציוד והחומרים.

11.5. חברת הניהול מתחייבת להשתמש לשם ביצוע עבודות הניקיון לסוגיהן, בחומרים ובציוד שלא יגרמו נזק לרצפות ו/או לבניינים ולהשתמש במיטב החומרים ורק בחומרים בעלי תו תקן.

11.6. חברת הניהול תשתמש בביצוע עבודות הניקיון או בחלקן, במכונות שטיפת, קרצוף, שאיבה, שואבי אבק, סולמות, עגלות לפינוי אשפה וכו'. כל אמצעי חנור הנ"ל ירכשו

בניין סלוס
ניהול מבנים
ט.ש. 066572819

אברהם ישראל מוריס קניימ

על ידי חברת הניהול ממימון עצמי שלה. הטיפול במכשור ובציוד הנ"ל והפעלתו יהיו ע"י חברת הניהול ואו מי מטעמה בלבד.

11.7. רכישת חומרי הניקוי ואספקתם תיעשה ע"י חברת הניהול, ועל חשבונה.

"החומרים" - חומרי חיטוי, אקונומיקה, חומרים לשטיפת רצפות לרבות משמר קריסטל וחומרי הברקה, חומרים לחברקת נירוסטה וחומר לניקוי רחיטי עץ, מטליות רצפה ואבק, מטאטאים, מגבים, שקיות פלסטיק ושקי ניילון וכל היוצא בזה חומרים נוספים ככל שימצא לנכון, וכפי שידרש.

11.8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חברת הניהול תקצה למתחם מכונה אוטומטית נטענת לניקוי הרצפות בבניינים אשר תופעל בבניינים באופן יומי על פי מפרט הניקיון.

12. שעות העבודה - אחזקה וניקיון

חברת הניהול מתחייבת לבצע את העבודות כמפורט בנספח ב' בשעות ובימים א-ו בחתום למפורט בנספח ב'.

12.1. חברת הניהול מתחייבת לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם היזם והנציגות וזאת על מנת לא להפרע לרווחת דיירי הבניינים לחיים סדירים ולשגרת המגורים היזם יומית.

12.2. חברת הניהול תעשה כל מאמץ על מנת שהתפרעות שייגרמו על ידיה בשעות העבודה יהיו מעטות ככל האפשר.

12.3. עבודות הניקיון יבוצעו בין השעות 07:00 ועד 17:00, בשישי ובערבי חגים יבוצעו עבודות הניקיון עד שעותיים לכל היותר לפני כניסת השבת, וחגי ישראל.

12.4. חברת הניהול תחיה רשאית לחתור את ביצוע עבודות הניקיון או חלקן גם בשעות אחרות, בהתאם לראות עיניה ואו בהתאם לקריאות דחופות ואו בלתי שגרתיות, וכן בשעות מוקדמות וכן בשעות מאוחרות מאשר השעות המוזכרות לעיל, תוך התחשבות בצרכי הבניינים והיקף העבודה הנדרש, ובתיאום ובאישור מראש של היזם והנציגות.

13. ניהול ענייני הבית המשותף - טיפול שוטף

13.1. הניהול השוטף של ענייני הבית המשותף, לרבות תשלומי כל החשבונות החלים על השטחים המשותפים, לרבות אך לא רק, חשמל, מים, קווי תקשורת, ביטוח וכיוצא בזה ולמעט אגרות לרשויות (כגון: רשות חכאאות וההצלה וכדומה), תכתובות, וכיוצא בזה יימסר לידי חברת הניהול אשר תפעל בניהול הנ"ל בשיתוף ובחיוניות עם הנציגות ככל שידרש.

13.2. עניינים ואו מקרים חריגים, פגישות עבודה דחופות בפורום הנציגות וכיוצא בזה עניינים וחורגים מטיפול שוטף המצריכים דיון ואו היועצות ואו פגישות עם חברת הניהול - יתבצעו בתיאום עם הקבלן המבצע ותוך זמן סביר מראש.

13.3. בקשות, פניות דיירים, תלונות, ועדכונים וכיוצא בזה, עניינים הקשורים לאחזקת הבניינים ולניהול השוטף - יוגשו בפנייה בכתב באמצעות תיבת הדואר לפניית אשר תמוקם בתדר המנהל ואו בעמודת השומר ואו מקום אחר שיוקצה לדבר. בנוסף תפעיל חברת הניהול קו שירות טלפוני שיחא זמין למשך 24 שעות ביממה לצורך קריאות דחופות ואו פניות.

13.4. חברת הניהול תחיה אחראית כלפי היזם והנציגות ותדיירים בבניינים לכל נזק שיגרם בגין כל מעשה ואו מחדל שנעשו ואו יעשו ע"י חברת הניהול ואו מי מטעמה ואו בשל הפרת התחייבות מהתחייבויות חברת הניהול על פי הסכם זה.

13.5. למען הסר ספק, מובהר כי אין ולא יהיו בין חברת הניהול ואו הדיירים ואו היזם לבין חברת הניהול ואו עובדיה ואו נציגיה כל יחסי שותפות ואו שליחות וחברת הניהול לא תחיה רשאית להייב את הנציגות ואו ליצור מצגים כלפי צד גי שלא אישור הנציגות מראש.

14. סעיפים ותפרות

14.1. הצדדים מצהירים בזאת, כי שום דבר מהאמור בהסכם זה לא ימצה את כל זכויות ותורפות הצדדים בגין הפרת ההסכם, ואין בו כדי לפגוע ואו לגרוע בכל זכות ותורפה המוקנות להם על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין.

בניין פלוס
ניהול מבנים
ע.מ. 066972119

אישור
מנהל
מבנים
פלוס

14.2. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל צד לתבוע את הצד האחר בגין הפרה צפויה ובכלל זה לקבל כל סעד חבובע מכך.

15. שונות

15.1. החוראות, התניות והתחייבויות הכלולות בטעיפים 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ו-14, על סעיפי המשנה שלהן, כולן או כל אחת מהן, תושבנה כהוראות עיקריות בהסכם זה אשר הפרתן, כולן או מקצתן, שלא תוקנה בתוך 7 (שבעה) ימים מהיום שהצד המפר נדרש לעשות כן בכתב, תחשב כהפרה יסודית של הוראות הסכם זה, שתקנה לצד הנפגע את כל הסגדים והתרופות הקבועים בהסכם זה ו/או בחוק החוזים (תרופות בגין הפרת חוזה), התשל"א-1970.

15.2. כל הפרה אחרת של ההסכם תחפוך להפרה יסודית המקנה לכל אחד מהצדדים זכות ביטול ההסכם, מקום בו לא תוקנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מהיום שהצד השני נדרש לתקן הפרתו בכתב.

15.3. הסכם זה על נספחיו מקיף ומפרט את כל אשר הוסכם בין הצדדים בעניין מתן שירותי ניהול על ידי חברת הניהול לנציגות וחוא מבטל ובא במקום כל הסדר, מסמך או חבנה אחרים בין הצדדים, שקדמו להסכם זה.

15.4. חברת הניהול מתחייבת שלא להעביר ו/או להמחות ו/או להשב לאחר את זכויותיה או חובותיה לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, למעט ביצוע התחייבויותיה לפי חוזה זה באמצעות קבלי משנה, ובלבד שיהיו להם כל הרישיונות והאישורים הדרושים לכך על-פי כל דין.

15.5. הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר נתניה.

15.6. שום ויתור ו/או ארכה ו/או חימנעות מפעולה במועד מטעם אחד הצדדים לא ייחשבו כויתור על זכויותיו על פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ו/או זכאות לכל סעד.

15.7. היה ואחד הצדדים לא ישתמש בזכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

15.8. כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונתנם על ידי שני הצדדים.

15.9. כל צד ימשיך לשכר טרחת עורך דינו בקשר עם חכנת הסכם זה ותחזיקתו.

15.10. כל שינוי שתחברת הניהול תחליט לבצע בהקשר לספקי שירות יחייב את חברת הניהול לידע על כך את היום ולקבל את אישורו לכך מבעוד מועד.

15.11. כתובת הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה.

15.12. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל, תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הנמען תוך 72 שעות מהמועד בו נשלחה, ובמידה ונשלחה בפקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – תוך 24 שעות, ואילו אם תונחה במען הרשום לעיל – במועד בו הונחה כאמור.

בניין כלוס
ניהול מנהלים
066572819

ולראיה באו הצדדים על חתומם:

חברת הניהול

היום

אישור

אני הח"מ ע"ד איתן הס, מ.ר. 32974 מרחוב מאשר בזאת כי מר שי סגלוביץ ת.ז. 066572819 חתם על הסכם זה בשם (לחלף: "חברת הניהול"), וכי תחזיקתו מחייבת את חברת הניהול. בניין כלוס - ניהול מנהלים

תחזיקת איתן הס, ע"ד

תאריך: 4/5/2021

כ. העצמאות 12 נתניה
טל' 09-8329578

נספח א' - עיקרי העבודות, מפרט ואחריות חב' הניהול

1	אחריות מעבידים אחריות מקצועית ביטוח צד ג'	
2	אחזקה מעליות	שירות חודשי כולל חלפים, בחתום לחסכם מול חברת המעליות של הפרויקט חב' שינדלר. חצי שנה ראשונה פטורים מתשלום דמי שירות.
3	בדיקת מעליות מהנדס היצוא	6 בדיקות בשנה (3 מעליות) בכל בניין
4	תשלום חשבונות השמל לשטחים משותפים החל מהחדש השלישי.	מונה חשמל למגדל ומונה חשמל למרתף המשותף.
5	קווי בזק+אינטרנט (החל מסופס 4)	2 קווי בזק לכל בניין - אחד לרכות, חשני למעליות,
6	בדיקת כיבוי אש	בדיקת קבלן מוסמך אחת לשנה לבדיקת מערכות.
7	חיטוי מאגרי מים	חיטוי מאגרי מים צריכה אחת לשנה.
8	אחזקה של כלל המשאבות	משאבות ספרינקלרים/מי צריכה/כיבוי אש/טבילת.
9	שדות לגורטורים	שדות לגורטורים ככל ונדרש טיפול מול החברה לרבות מילוי סולר.
10	בדיקת מפוחי אוויר חימום	בדיקת שנתית בהתאם למפרט במערכות אלקטרומכניות.
11	בדיקת ציוד כיבוי אש/מערכות גילוי אש ועשן	בדיקה ואישור של ארונות חסימי וציודם במעמד קבלת המבנה, בדיקה ואישור תקינות למערכות גילוי אש ועשן
12	גינון וצמחייה	טיפול שוטף, ראח בהמשך תכולת עבודה. 3 חדשים ראשוניים ללא עלות.
13	ריסוס והדברה	אחת לשנה, שוחות ביוב, לובאים קומתיים, מרתמים.

בניין מלוא
ניחוס מנייה
ע.מ. 066572819

אחראי על
התקנת מעליות
בניין מלוא

14	ספרינקלרים	אישור תקינות למערכת הספרינקלרים במעמד קבלת חמבים.
סח"כ הוצאות כלליות לבנינים		
15	איש אחזקה- אחזקה כללית	סיוור איש אחזקה בחצי משרד בכל בניין, החלפת מצודות חלפים וכד.
16	ניקיון	שירות הניקיון יסופק על בסיס 6 פעמים בשבוע בימים א'-ו' (לא שבתות וחגים) משעות הבוקר ע"י צוות ניקיון קבוע: • ניקיון לובי ראשי, רחבת כניסה לבנין, חדר דואר, דלתות, מסילות ותאי מעלית, לובי מעליות במרתפים - כל יום. • ניקיון קומות מגורים+חדר שוט אשפת קומתי-פעמיים בשבוע. • ניקיון מועדוני דיירים- פעמיים בשבוע. • שטיפת חדר עגלות אשפה, ח. דחסינית, כל יום, אחת לחודש שטיפת של תארים • חדרי מדרגות, חדר אופניים- אחת לשבוע. • ניקיון חניות במתחם והמוני המרתף- שריקת לומית ומעם בחודש ניקיון יסודי. 3 פעמים בשנה בעזר ניקיון באמצעות מכונה.
17	דמי ניהול	דמי הניהול מכללים: טיפול בפגויות 24/7 (לא כולל שבת), פיקות צמוד של התנהלה על חבניינים ועל חפריקט והשתתפות בישיבות ועד ואספות דיירים ורווח חברת הניהול

בניין כלום
ניהול מבנים
ט.א. 066572839

אפיקה ישראל
מנהל תחזוקה



מפרט השירותים לניהול ותחזוקת בית משותף

בתחילה - בדיקת ואישור תוכן הציבורי ואישור המערכות יחד עם הועד/נציגות דיירים , ניהול רשימות ליקויים , מעקב אחר תיקונים וטיפול ביישום חסרת הליקויים על ידי הקבלן הראשי .
קבלת כלל אישורי האחזקה למתקן , תכנית מתקן , תכנית עזרה , הוראות הפעלה וכיו"ב .
כלל ויש חוסרים לדעת חב' הניהול - נדרשת למנות לקבלן וליועץ מנה"פ מטעם החב' היוזמות .

חומרים מתכלים

- חברת הניהול תדאג לספק חומרי ניקוי וכיו"ב כלל שידרש לניהול ותחזוקת הפרויקט.

פינוי אשפה

- תחזוקה, ניקיון חוררי האשפה במבנה לרבות חדר עגלות מחזור, חדר דחסינות בקומת הקרקע, ניקיון חוררי שוט אשפה קומתיים, ופיך השוט חוורטיקלי עפ"י הנחיות היצרן .
- כיב תפעל לחזרת הדיירים לטיפול בפסולת וזריקתה וללימוד אוכלוסיית חבנין לטפל בפסולת - הפרדה, איסור זריקת פסולת אסורה בשוט אשפה וכיו"ב .
- מעורבות מלאה בניהול מכולות האשפה המשמשות לצורכי העברת דירות יחד עם קבלן הראשי של הפרויקט. תב תחול תדאג לרמסע כלל בגין ופיעות בחודשים הראשונים .

ביטוח מעילות חברת הניהול בהתאם לנספח ד'1, ד'2.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - גבול אחריות 5,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.
- ביטוח תבות מעבידים - גבול אחריות 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופה
- ביטוח אחריות מקצועית - גבול אחריות - 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.

אחזקת מעילות

- מתן שירותי תחזוקה שוטפת, תיקון תקלות, תילוף ממעלות תקועה ופתרון תקלות לפי קריאה על ידי ספקית המעילות בפרויקט שידור.
- בדיקת מהנדס בהתאם לתקנות משרד העבודה במעמד קבלת חמבנה, ביקורת בטיחות אחת לחצי שנה.
- תשלום לבזק עבור קווים - "קו-קלי" למעילות.
- קבלת מעילות ככל וטרם נמסרו כולן עפ"י החלטות נציגות וירים בהתאם עם המזמין ויתב המעילות

שירות לגראטורים

טיפול שוטף תכולת:

- הפעלה יוזמה של הגראטורים בהתאם לחוראות יצרן (חודשי/חודשי)
- בדיקת שמן מנוע, מפלס המים במצברים - חודשית
- בדיקת כמות מיכל הסולר ומילוי בהתאם לצורך .
- **טיפול שנתי תכולת:**
- טיפול בהתאם לחוראות היצרן, החלפת שמנים, מסנני אויר ושמן וכי

מערכות אלקטרוניות

- טיפול שוטף, הפעלות ובדיקות שוטפות לפי הצורך (כולל בדיקות תקופתיות/ תיקונים ותחלפת חלקים במקרה הצורך) למערכות חשונות בפרויקט עפ"י הנחיות היצרן/ קבלן/ מספק - הכל לפי העניין:
- מערכות אוורור ומפוחים, זיהוש ושחרור עשן, מערכות גילאי CO , חנייל לרבות :
- בדיקת מפוחים שנתיים הכוללת תקינות כלל המכלולים במתקן.
- בדיקת הפעלות ואינטגרציה ע"י חב' גילוי אש מוטמכות.
- בדיקת כיל שנתית לגילאי CO.
- משאבות ניקו טבולות.
- דחסינות אשפה.
- תאורת תרומ-בדיקות תקינות.
- תאורת אזרח למטוסים-בדיקות תקינות-אחת לחודש.
- תאורת בג ובכלל השטחים הציבוריים לרבות מרתפים, מחדרונים, וכיו"ב.

מערכות סולריות

- בדיקה יוזמלית לאיתור ליקויים או נזילות מחמערכת על גג חמבנה, תיאום וחזמת שירות בהתאם לצורך.

בניין פלוס
ניהול מבנים
066572619 ע.מ.

לוחות חשופ
[Signature]

אשר
[Signature]

- בדיקה שנתית טרמוגרפית, כולל ניקוי וחיוקום. ע"י חשמלאי מוסמך. כולל בדיקת תאורות חרום.
- לוחות החשמל יימסדו על קבלת לחץ ניהול ונציגות ותעד הבניין במעמד המסירה, נציג טכני מטעם חב' הניהול יפיק דוח וטיפול הראשוני יהיה באחריות הקבלן לטובת יישור קו של חב' הניהול בבניין.

מערכות כיבוי וגילוי אש ועשן

הזמנת בודק מוסמך לביקורת עפ"י חוק ולכל הפראות - שנתית למערכות גילוי אש, דוח הבדיקה יימסד לוועד הבית.

- **בדיקת ארנונות כיבוי אש:**
אישור תקינות במעמד קבלת המבנה על ידי חברת מוסמכת, לצורך המצוי בארנונות כיבוי לפי דרישות כיבוי אש
עמדות כיבוי אש-בדיקת ברוי כיבוי אש בתדירי המדרגות לרבות עמדות מלאות מבראות חקומות והמרתמים. בדיקה שנתית (גלגולים ומונקים) ע"פ תקן ת"י 129. (חובה)
- **מערכות גילוי אש ועשן:**
תפעול המערכת תתבצע על ידי איש טכני מטעם חב' הניהול, לאחר הכרות עם המערכת באחריות חברת הניהול לקיים יום הדרכה לנציגות חוץ אשר יקבלו רקע וחיכרות מול המערכת לתפעול ראשוני בקריאות שווא.
אישור תקינות במעמד קבלת המבנה על ידי חברת המורשית ומוסמכת לטפל ברכות מערכת גילוי אש ועשן. כולל בדיקת אינטגרציה ובדיקת גלאים פרטיות. טיפול בתקלות.
תשלום לבוס עבור "קו-קל" לרכות.
- חייגן מערכת גילוי אש ועשן, יתוכנן להתקשר במקרה שריפה אל- תחנת כיבוי אש אזורית ומנהל הבית. **רכות גילוי אש חברת הניהול** נטרול אועקות ואיפוס המערכת, איתור אלמנטים לקויים.
- **חברת מוסמכת - חצי שנה ושנתי -** בדיקת תקינות לרכות בחתום לתקן ת"י 1220 11 כולל הגשת דו"ח בחינה והערות לתיקון. (חובה).

חברת טיפולים:

- בכל חדר מערכת יתחל מסמך טיפולים המונע את הנעשה ע"י בודקי החברה, תאריך ביצוע ופירוט, לענין נציגות חוץ תוך הצורך תוך הקפדה ובקרה קפדנית של חב' הניהול בתחום המערכות, כל מערכת תופל בחתום לדרשות ויצור.

- **מערכות ספרינקלרים:**
אישור תקינות במעמד קבלת המבנה על ידי חברת מוסמכת, למערכת ספרינקלרים.
בדיקת משאבת ספרינקלרים מרתף 2-
מערכת חמותים-חברה מוסמכת- ביקורת שנתית למערכת חמותים בשטחים חציבוריים בבניין נתון 1928

מע' אודור/מפוחי שחרור עשן.

בדיקת תקינות של מפוחי אויר- שחרור עשן י"י חוס במבנה, ניקוי המפוחים אחת לחצי שנה מאבק ישאר לכלוכים, הפעלות יומות של המפוחים- בחתום לחוראות היצרן.

אישור תקינות במעמד קבלת המבנה למערכת המפוחים בחתום לחוראות כיבוי אש

מע' מיזוג אויר/קירור.

בדיקת תקינות שוטפת עבור: (הצייל מביא בחשבון פעם בחצי שנה ניקיון וטיפול בפילטרים)

- יחידת קירור בודד חדשנית. (טמפ' ב-16 מעלות קבוע למשך 24/7)
- מע' מיזוג אויר בשני מועדוני חדיירים.
- מע' מיזוג אויר בודד מכוונת מעלית בג הטכני

בניין פלוס
ניחל מבים
ט. 066572819

משאבות ניקוז/ לחץ מיס/גמל מים ראשי- מערכת לאיתור ולימות מים, תיקונים ואחזקה

- בדיקת משאבות המים לגילוי נזילות ואי רעשים חריגים תבוצע אחת לשבוע על ידי מנהל האחזקה, ד"ר משאבות מי צריכה (נרתף 2-), חדר משאבות כבוי אש (ג טכני).

- בדיקת לחצים תקינה בדיקה ויזואלית של המשאבות לעבודה תקינה של חלחץ מים.
- האמת משאבות וצנרת המשאבות, שימון דק נד חלודח.
- משאבות ניקוז טבולות –בדיקת תקינות אחת לחודש.
- בדיקת לוחות פיקוד ובקרים תבוצע על ידי איש משאבות אחת לרבעון
- באחריות חבי מחול לעדכן את נציגות חוועד בכל חריגות מים חניתנות בדיווח לפלאי דרך מערכת האיתור הקיימת בגמל מים ראשי.

מאגרי מי צריכה/מז"ח.

- **משאבות מים-חברת הניהול** (משאבות מילוי מאגר, משאבות הגברת לחץ) – אחת לשבועיים- בדיקת לחצים, בדיקת נטילות, בדיקת לחץ אוויר במכלי התפשטות, בדיקת מצופים במאגר מים, ניקוי תעלות ניקוז אחת לשנה.
- חיסוי 2 מאגרי מים צריכה ודגימת מים אחת בקומת מרתף 2- (35 מ"ק) וחשני בג טכני (45 מ"ק) עפ"י תקן ובאישור משרד הבריאות ובכל מקרה **לא יפתח מאחת לשנה**, באחריות חבי תניהול למסור לנציגות חוועד את תוצאות הבדיקה.
- בדיקות מז"ח (אחד בגמל מים ראשי וחשני בחדר משאבות מי צריכה בג טכני) – **אחת לשנה**.
- ביקורת ויזואלית על משאבות לחגברת לחץ – **אחת לחודש**.

ניקיון

- ניקיון חבנין כמפורט בסעיף 16 לעיל.
- עובד הניקיון ילבש מדים חנושאים את לוגו חברת הניהול
- חברת הניהול תשתמש בחומרי ניקיון תקינים, באיכות טובה.
- תכנית העבודה כמתואר בסעיף 16 תכלול כאמור:
- 1. ניקיון הלובי הראשי לרבות דלתות כניסה ומראות, חדר דואר, ריקון חלפת נילון במחסן כל יום.
- 2. מפשץ ריה ללובי.
- 3. ניקוי לכלוך גס ברתבה המרכזית ושטיפה עם צינור לפי הצורך.
- 4. ניקיון תקופתי לפי הצורך: שטיפה חיצונית עם צינור מים, חברת וויטרינות, זמכיות, קירות קרמיקה, קורי עכביש, מעקות, דלתות מעבר, קרצוף עם מכונת פוליש לובי ראשי, חלונות וזכוכיות בגובה, ניקיון קולטנים בג המבנה אחת לשנה, ביצוע פיקוח באופן יזום על הניקיון, פרסום בלוח מודעות על סידור עבודה שבועי מקצועי ומפורט, חומרי ניקיון איכותיים.
- 5. ניקיון יסודי של דלתות המבנה+רחבות מחסנים-לפי הצורך
- 6. ניקיון פתחי אוורור בכל הקומות ע"פ הצורך, ביצוע אחת לחודשיים מינימום.
- 7. ניקיון דלת כניסה ראשי+מראות חלובי-כל יום עבודה.
- 8. ניקיון פתחי מרזבים-לפי הצורך בנוסף עפ"י הצורך.

הצבת מכולות קרטונים

- **חבי תניהול תספק הצבת מכולות קרטונים לתקופה של 3 חודשים החל מהחודש השלישי, מינוי של מכולות הקרטונים על ספק המיכיל תהיה עד פעמיים בשבוע, והתקשרות מול ספק המינוי תהיה ע"י חברת הניהול עבור הדיירים והיזם.**

גינה

- בתום תקופת אחריות חקבלן (3 חודשים ראשונים ללא עלות), הזמנת גן, קבלן ראשי ופיקוח לסיוור לקבלת תשתיות וחגיגות, לורדא תחלפת צמחים שלא נקלטו וכיו"ב.
- לאחר 3 חודשים ראשונים, טיפול ע"י גן בשטחים לטיפול שטרף ותחזוקה – **אחת לחודש**.
- ניקיון הערצנות וחמבערים מעלים וניירת על פי צורך – **אחת לחודש**.
- ניקיון תשתית בעזרת מטאטא דיני על פי הצורך – **מינימום אחת לחודש**.
- בקרת תפעול ותחזוקה של מערכת חשמיקה, תיקוני צנרת ברמה של נטילות בסטטות – **שופף** –בדיקה בשעות הבוקר המוקדמות או הערב המאוחרות..
- שתיחת שתילים עונתיים – **פעמיים בשנה**.
- חדיבת עשבים באבנים משתלבות וריסוס לפי הצורך – **פעמיים**

איש אחזקה

- איש אחזקה בחצי משרה לכל בנין, יהיה דובר עברית רחוקה, איש שירות בעל ידע טכני בתפעול ותקלות קלות של חשמל- לאישור המזמין (המזמין רשאי לדיוש תחלפת ככל ולדעת המזמין אינו

מקצועי ומתאים (ז'). איש האחזקה ינהל זימן רשום לכל בנין במפרד עבור שירותי חניקיון וחנייל יעביר דיווח למנצי הידירים על הענשה במתחם באופן שוטף. בנוסף לאיש ההחזקה יחיה פיקוח צמוד של מחלל התפעול בחברה על מנת להכניא את כל המתחם והמערכות למצב ותיקן ושקוף מול הנהגים.

תכולת תפקיד איש אחזקה כוללת:

- מיקוח על כל העובדים, חקבלנים ונותני השירותים בפרויקט
ניחול מערכת מידע ופריטי קשר של כל הדיירים בפרויקט
ניחול מעקב ומיקוח על ביצוע כל פעולות התחזוקה הכלולות במסמך זה. על פי לוחות ומנים
ומועדי בצוע בחתום לספר החלים של הפרויקט
איש אחזקה יהיה איש תקשר של הדיירים לכל תלונה ובקשה
איש אחזקה יהיה זמין טלפונית גם מעבר לשעות העבודה
תחלפת נורות שרפות מתגי חשמל פגומים וגופי לד.
סיור בדיקת נזילות בחדרי משאבות, כגונות ובצנרת המים בשטחים ציבוריים
תחלפת יזומה של גנרמטור וחורירם פעם ברודש
בדיקת תקינות מתקני חשמל
חללפת מתגים ולחצוננים
החלפת מלעולים וידיות.
החלפת מתחזיר דלתות.
תיקון ידיות וצלנדרים פגומים.
תיקון צבע סבירים.
שימון צירי דלתות ושערים.
כיוון מחזיר שמן
כיוון שעוני שבת לתאורה
טיפול בלשלת יונים.
זימון בורבית לפתיחת סתימות ואו שטיפת קו.
זימון מדבר מוסמך לטיפול נגד מזיקים אחת לשנה בכל השטחים המשותפים בתיאום עם וועד
תבית.
ניגוז טכני מסעם תבית הניחול תבקר בבניין לפחות פעם בשבוע לצורך פיקוח העבודות וביקורת
אחזקת שוטפת למתקנים חמשותפים.
הקצפת כונן בשעת חירום תוך ששתיים מרגע הקריאה וטיפול בתקלה דחופה ונך 24 שעות.

שירותי גבולות

הספק ינהל את חגביה ע"י איסוף מרכז לשנה מראש והעביר חציקים ואז חודאת חקבע ישירות לחשבון ועד הבית.

Signature

בניין כלום
פחול מבנים
ע.מ. 066572819



נספח ב' - מפרט ביטוחי חבות הניהול

חברת הניהול מאשרת שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור לחלק אינו נופל מחכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מתאמור בסעיף 1 לחלק.

1. בוטל

2. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותה המקצועית של חברת הניהול ביחס לזאתיביותיה על פי החסכם הנדון. גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 2,000,000 ₪ (שני מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, זיבה חשמצה, מעשה מרמה ואו אי יושר של מי מעובדי חברת הניהול, אובדן השימוש ואו עיכוב ואו נזק תוצאתי כלשהו. ואו חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמינה כמבוטח נוסף בגין חבותה כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של חברת הניהול וחבאים מטעמה, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסיוגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי חברת הניהול אך לא לפני תתאריך _____ (לחלק: "התאריך הרטרואקטיבי"), כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחדש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

3. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת תנוקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תשי"ח-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי חברת הניהול, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים לחיגרים למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי החסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

4. ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובשומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ואו במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטעןלעניין קרות תאונת עבודה ואו מחלה כלשהי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי חברת הניהול.

5. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות חברת הניהול על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבע מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ואו בעקיפין מפעולותיו של חברת הניהול ואו כל מי שפועל מטעמה וכל חבאים מכוחה ויחול על כל אובדן ואו נזק לגוף ואו לרכוש. ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המל"ל. הביטוח מורחב לשפות את המזמינה בגין אחריותה למעשי ואו מתדלי חברת הניהול וחבאים מטעמה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמינה ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו חינו קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ואו דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לוותר על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו וחבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון

בניין כלום
ניהול מבנים
ט. 066572619

נספח ד' - חלוקת התשלום לפי שטחי דירות

נספח ד' - חלוקה לתשלום לפי שטחי דירות (ללא מרפאות)						
גביית דמי היהול			תאפייני דירות			
סה"כ	עלות למ"ר	דמי היהול סלל מע"מ ממוזן לפי תקציב	סה"כ מ"ר	שטח פלדה	כמות דירות	טיפוסי דירה
נח 25,584	4.01	נח 441	6380	110	58	חד 4
נח 18,406	4.01	נח 541	4590	135	34	חד 5
נח 4,491	4.01	נח 561	1120	140	8	מיני פנטהאז
נח 1,764	4.01	נח 882	440	220	2	פנטהאז
נח 50,245			12,530		102	סה"כ

המחירים סללים מע"מ

המחירים סללים מע"מ

בנוין פלוס
ניהול מבנים
מ.מ. 066572519

note

[illegible]

סוג הביטוח		מספר תפוליסה	נוסח ומחזורית תפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	מסמך
סוג הביטוח המקרה לפי מכלול אחריות או סכמי ביטוח	רכוש		 ביט מחזורית				כסויים גורמים בתוקף (ובטול חריגים יש לציין קוד מסומן למטה ד)
							308- ויתור לטובת גורם אחר (שוכרים אחרים במסגרת להדירות לטובת השוכר)
							309- ויתור על תחלופה 313- נזקי טבע 228- ראשוניות
							302- אחריות צולבת 307- קבלנים וקבלני משנה 215- תביעות מ"ל 221- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור
							322- מבקש מוגדר צד ג' 328- ראשוניות 329 - רכוש המבקש יחשבו כצד ג'
							319- מבוטח נוסף היה יחשב כמבוטח של מי מטובדי המבוטח 328- ראשוניות
							301 - אובדן מסמכים 302 - אחריות צולבת 321 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח-מבקש האישור
							327 - עיכוב/שיחוי עקב מקרה ביטוח 328 - ראשוניות 332 - תקופת גילוי (6 חודשים)

פירוט השירותים לכלול: משרותים החלוקים והסכום בין החברות למבקש תאגיד, יש לציין את קוד השירות ממנו: **רשימת החברות בגופה (א"י)**

047 – ניהול מבנים

בניין כלום
ניחול מבנים
066572819 ג.מ.

ביטול/שינוי הסליקה *

שנתי לדעת מבקש האיחוד או בוטול של פרוטסט בוטול, לא יוכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח חידנה למבקש תאריך בדבר חשינו או בוטול.

משרד המשפטים
התביעה הכללית

חתימת האישור המבטא:

באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף

אשראי ישראל מורס ערים

בניין פלוס
ניחול מבנים
ע.מ. 066572819